福鼎市山前街道“10•29”一般道路交通事故调查报告

来源:应急局 发布时间: 2024-01-31 14:59 浏览量：814

目录

开篇..... 1

一、事故性质认定..... 1

二、事故基本情况..... 1

（一）事故发生单位基本情况..... 2

.....2

（三）事故发生经过.....3

（四）事故现场基本情况.....3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4

三、事故应急处置和评估情况.....4

（一）事故信息接报及应急响应情况.....4

（二）医疗救治和善后情况.....4

（三）应急处置评估.....5

四、事故原因分析.....5

（一）直接原因.....5

（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....5

1.死因鉴定情况.....5

2.技术鉴定情况.....6

（三）间接原因.....6

五、有关责任单位存在的主要问题.....7

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....7

.....7

（二）有关责任人员的处理建议.....8

（三）对有关责任单位的处理建议.....8

七、事故防范和整改措施.....9

2023年10月29日14时31分许，位于福鼎市朝晖路与望江路信号灯交叉路口南侧出口，发生一起一般生产经营性道路交通事故，造成一人死亡，直接经济损失约143万元。

2023年11月24日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经福鼎市人民政府批准，成立了福鼎市山前街道“10·29”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市应急局、市公安局交警大队、市交通运输局、市总工会、市城市管理局、山前街道办事处等单位相关人员组成。同时，邀请市纪委监委、检察院派员参加，各有关部门配合调查组开展事故调查工作。

一、事故性质认定

经调查认定，福鼎市山前街道“10·29”一般道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

福鼎市途安渣土运输有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91350982MABRRTK48H，法定代表人：潘友轮，公司类型是有限责任公司（自然人独资），注册资本为100万元，住所：福建省福鼎市兰田村海土下78号。成立日期：2022年07月21日。经营范围：道路货物运输（不含危险货物），城市建筑垃圾处置（清运），建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：装卸搬运；土石方工程施工；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑用石加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。《道路运输经营许可证》证号：闽交运管许可宁字350982201080号，证件有效期至2026年12月21日。《建筑垃圾准运证》证号：第350983004号，运输车辆总数：10辆，承运建筑垃圾种类：建筑垃圾，专用停车场地址：碧桂园16号地块，证件有效期：2023年07月12日至2024年07月11日。从业人员11人（其中驾驶员8人），渣土运输车辆8辆。

（二）事故车辆基本情况

1、闽J39720号重型自卸货车，行驶证登记所有人：福鼎市途安渣土运输有限公司，品牌型号:解放牌CA3310P66K24L6T4AE5，车辆识别代号：LFNMVXSX8L1F24853，发动机号码：53435091，车辆总质量为31000KG,整备质量为15500KG,核定载质量为15370KG。行驶证登记所有人：福鼎市途安渣土运输有限公司，登记住址:福建省福鼎市兰田村海土下78号，使用性质：货运，机动车状态：注册日期：2020年09月25日，发证日期：2023年06月07日，检验有效期至2024年09月30日。《道路运输证》证号：闽交运管宁字350982201986号，有效期至2025年06月12日。机动车道路交通事故强制险与商业险均投保于中国人寿财产保险股份有限公司福鼎市支公司，保险在有效期内。

2、无牌电动自行车，品牌型号：奔的魅力TDT536Z,颜色：白、绿，车架号：195822112202917，未提供相关保险材料。

（三）事故发生经过

2023年10月29日下午，郭发成驾驶闽J39720号重型自卸货车沿福鼎市朝晖路由南往北方向行驶，于14时31分许，途经福鼎市朝晖路与望江路信号灯交叉路口南侧出口处右转弯时，与右侧同向由朱婷婷驾驶的无牌电动自行车发生碰刮，后朱婷婷倒地被碾压，造成朱婷婷当场死亡及两车损坏的交通事故。

（四）事故现场情况

事故现场位于福鼎市朝晖路与望江路信号灯交叉路口南侧出口处，信号灯工作正常，该路口为“T”型路口，北往福鼎市岗尾大桥方向，南往福鼎市碧桂园方向，东往福鼎市实验小学百胜校区方向，南北走向为朝晖路，中心绿化带隔离，南侧路口出口施划有两条机动车导向车道和一条非机动车道，非机动车道用金属护栏隔离，两条机动车道一条为直行车道，一条为直行加右转车道，机动车道宽7米，非机动车道宽2.5米，沥青干燥路面。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，死者：朱婷婷，女，汉族，2002年09月14日出生，身份证号：350**********21，户籍地址：福建省福鼎市管阳镇管阳村管街31号，系无牌电动自行车驾驶人。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定，截至2023年12月15日，核定本起事故造成赔偿费用等直接经济损失约143万元。

三、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息**接报及响应情况**

事故发生后，郭发成向福鼎市途安渣土运输有限公司法人潘友轮上报事故情况，潘友轮于14时46分拨打“110”电话报警和“120”急救中心，公安110指挥中心接到报警，立即指派福鼎市公安局交警大队民警赶赴事故现场开展事故勘查、疏导交通等工作，并对现场人员进行询问调查。

（二）医疗救治和**善后情况**

2023年10月29日，事故发生后朱婷婷当场死亡。

2023年12月15日,经福鼎市道路交通事故人民调解委员会对郭发成和死者朱婷婷的亲属双方调解，双方达成赔偿意向并签订调解书，赔偿金额为142.98万元，其中郭发成承担30万元，中国人寿财产保险股份有限公司福鼎市支公司承担112.98万元，朱婷婷家属对郭发成的过失行为表示谅解。

（三）事故应急处置**评估**

事故发生后，郭发成及时向福鼎市途安渣土运输有限公司法人潘友轮上报事故情况，潘友轮拨打“120”急救中心和“110”报警，市公安局交警大队、“120”急救中心接到事故信息后应急响应及时，事故应急救援比较迅速，现场处置得当，信息报送及时，事故应急处置较好。

四、事故原因分析

（一）直接原因

2023年11月04日，福鼎市交警大队做出第350982120230000174号《道路交通事故认定书》，认定事故形成原因是：当事人郭发成驾驶闽J39720号重型自卸货车右转弯时，未开启右转向灯且未注意观察右侧车辆情况，其行为属于未按照操作规范安全驾驶，该行为与本起事故的发生有直接的因果关系。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.死因鉴定情况

2023年10月30日，福鼎市公安局交警大队委托福建正扬司法鉴定所对朱婷婷的死亡原因进行鉴定。2023年10月31日，福建正扬司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（闽正扬司鉴所〔2023〕病鉴字第169号），其鉴定意见是：根据检验情况，结合案情，死者朱婷婷符合由于交通事故致头部崩裂并胸部的损伤造成胸廓畸形伴整体肋骨骨折，胸腔脏器破裂失血致创伤性失血性休克致呼吸心跳骤停死亡。

2023年10月29日，福鼎市公安局交警大队委托福建行健司法鉴定所分别对郭发成驾驶闽J39720号重型自卸货车和朱婷婷驾驶的无牌电动自行车进行车辆安全技术状况鉴定。2023年11月2日，福建行健司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（闽行健司鉴所〔2023〕痕鉴（安全状态）字第63602号），其鉴定意见是：闽J39720号重型自卸货车灯光系、转向系和行车制动系安全状态符合要求；福建行健司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（闽行健司鉴所〔2023〕痕鉴（安全状态）字第63603号），其鉴定意见是：无牌电动自行车（车架号：198522112202917）灯光系、转向系和行车制动系安全状态符合要求。

（三）间接原因

[[1]]。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

郭*成，男，群众，汉族，1969年12月10日出生，54周岁，身份证号352**********32，户籍地址：福建省福鼎市山前街道兰田村后岐40号。《道路运输从业人员从业资格证》证件号：352**********32，有效期至2027年03月31日。《机动车驾驶证》证号：352**********32，档案编号：350926666996，准驾车型：B2，有效期限：2021年3月24日至2027年3月24日。系闽J39720号重型自卸货车驾驶人，驾驶闽J39720号重型自卸货车右转弯时，未开启右转向灯且未注意观察右侧车辆情况，致使与右侧同向由朱婷婷驾驶的无牌电动自行车发生碰撞，造成朱婷婷当场死亡，对本起事故的发生负有直接责任，其行为涉嫌交通肇事罪，2023年10月29日，被市公安局依法立案侦查并采取刑事强制措施。

潘*轮，男，群众，汉族，1982年9月5日出生，41周岁，身份证号：352**********50，户籍地址：福建省福鼎市山前街道兰田村海土下8号，系福鼎市途安渣土运输有限公司法定代表人，安全生产法定职责落实不到位，作为福鼎市途安渣土运输有限公司主要负责

人，2023年6月份公司成立至事故发生时，未取得企业主要负责人安全合格证书，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，对本起事故的发生负有主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由福鼎市应急管理局依法给予其行政处罚。

（三）对有关责任单位的处理建议

福鼎市途安渣土运输有限公司落实安全生产企业主体责任工作不到位，存在安全管理缺失。有关安全生产规章制度及教育培训流于形式，对郭发成未有效进行教育和督促有关安全生产规章制度和安全驾驶操作规程，致使驾驶员安全意识淡薄，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，建议由福鼎市应急管理局依法给予其行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）福鼎市途安渣土运输有限公司针对事故暴露出的问题，要举一反三，迅速落实好安全生产企业主体责任，有效教育和督促从业人员遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《福建省安全生产条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规要求,切实做好全员安全教育培训，全面提高从业人员的安全意识，确保安全行驶，防止类似事故发生。

（二）福鼎市交通运输局今后要按照职责进一步加强对普通货运车辆安全监管力度，督促企业加强从业人员的安全教育培训，进一步提升运输车辆驾驶人安全意识，确保道路交通安全，避免类似事故发生。

（三）福鼎市城市管理局今后要加强行政执法检查，督促福鼎市途安渣土运输有限公司落实安全生产主体责任，加强驾驶员的日常安全教育培训，进一步提升运输车辆驾驶人安全意识，确保道路交通安全，避免类似事故发生。

（四）福鼎市公安局交警大队要加强对路面道路交通等的监管，及时纠正违法违规行为，确保道路交通安全。

（五）山前街道办事处要切实抓好本辖区的安全生产，今后要加强行政执法检查，督促福鼎市途安渣土运输有限公司落实安全生产主体责任，确保类似事故不再发生。

附件：

福鼎市山前街道“10.29”一般道路交通事故调查组成员名单

职　务	姓　名	单位　职务	签　字
组　长	郑敬品	市应急局局长	
副组长	周思源	市应急局副局长	
	叶怀树	市交通运输局党组成员、三级主任科员	
	翁以锐	市交警大队副大队长	
成　员	梁世昌	市总工会副主席	
	赖小红	市应急局协调股股长	
	许方顺	市交警大队交管中队中队长	
	张南辉	市城市管理局渣土办负责人	

	张郑理	市交通运输局安全监督股副股长	
	陈文秀	山前街道办事处综合执法大队副大队长	
备注：邀请市纪委监委、检察院派员参加。			

关闭

网站标识码：3509820001 闽公网安备 35098202000009号 闽ICP备11014087号

版权所有：福鼎市人民政府

新媒体矩阵

市微信公众号 闽政通APP "国务院"互联网+督查

主办：福鼎市人民政府 运行管理：福鼎市政府信息中心